

감사결과 처분요구서

－ 전세보증금 회수 업무처리 부적절 조사 －

2020. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 ○○본부에서 전세보증금을 지급하여 계약한 전세사택에 입주한 직원이 전세계약기간 종료 후 임대인으로부터 전세보증금을 회수하고도 이를 회사로 장기간 반환하지 않는 사실이 확인되어, 전세보증금 미반환 등에 대한 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 취하기 위해 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 전세보증금 미반환 직원을 대상으로 전세보증금을 반환하지 않은 경위 및 사유에 대한 사실관계를 확인하고 전세보증금의 회수 방안에 대해 검토하며, 사택업무 담당자를 대상으로 전세사택 업무 처리과정에서 관련 규정을 준수했는지 여부에 대해 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 4. 22.부터 같은 해 6. 29.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2020. 7. 20. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○본부	감 찰	전세보증금 미반환	징계	(1)
2	○○본부	감 찰	전세보증금 회수업무 부적절	징계	(2)
3	○○본부	감 찰	전세보증금 회수업무 관리감독 미흡	경고	(2)
4	●●본부 ◎◎본부 ◎●본부 ●●본부	감 찰	「사택운영 내칙」 개정 전세계약서 보완	개선 통보	4건 4건
5	㉡처	감 찰	사택업무 관련 규정 준수 지도	통보	1건

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 전세보증금 미반환

관 계 부 서 ○○본부 △소 □□팀

징계 대상자 ○○본부 ▲소 ■■부 ☆직급 A
(전. ○○본부 △소 □□팀)

징 계 종 류 해 임

징 계 사 유

○○본부 ▲소 ■■부 ☆직급 A은 '16. 1. 29. ○○본부 △소 □□팀으로 전입하여 '17. 2. 27.까지 □□ 업무를 담당하다가 현재 근무하고 있는 ○○본부로 진출하였다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 '부패방지권익위법'이라 한다) 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면, '공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위¹⁾와 품위를 손상하는 행위를 금지'하고 있다.

그리고, 우리 회사 「취업규칙」 제11조(금지사항)에 따르면, '직원은 회사의

1) 「부패방지권익위법」 제2조(정의) 제4호에는 '부패행위'를 ① 공직자가 직무와 관련하여 그 지위 또는 권한을 남용하거나 법령을 위반하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위 또는 ② 공공기관의 예산사용, 공공기관 재산의 취득·관리·처분 또는 공공기관을 당사자로 하는 계약의 체결 및 그 이행에 있어서 법령에 위반하여 공공기관에 대하여 재산상 손해를 가하는 행위로 규정함

명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 된다'고 규정되어 있다.

또한, 「임직원 윤리행동강령」 제4조(직무수행 자세) 제1항에는 '임직원은 국내법과 국제법, 유엔글로벌콤팩트 10대 원칙 및 본 강령에서 제시한 기준을 성실히 준수하여야 한다.'고 규정하고 있고, 제22조(공용재산의 사적 사용·수익의 금지)에는 '임직원은 회사 차량·선박 및 각종 사무용으로 제공되는 물품, 기타동산, 부동산 등 회사 소유의 재산과 회사 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다'고 규정되어 있다.

아울러, 「부패행위 신고접수·처리 및 신고자보호 등에 관한 운영지침」 제4조(임직원의 청렴의무) 제1항에 따르면, '임직원은 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다'고 규정되어 있다.

1. 전세사택 신청 및 계약 현황

'16. 1. 29. ○○본부로 전입하여 인근 임시숙소에서 거주하던 A은 배우자를 포함한 3명의 가족과 함께 ■■■■지역 사택에서 거주할 목적으로 '16. 5. 18. ○○본부의 전세사택 입주를 신청하였으며, 사택업무 담당자 AA로부터 전세계약에 대한 위임장²⁾을 교부받고 같은 해 5. 25. ■■■■ ▼▼군에 소재한 ∞∞(면적: ○○㎡, 이하 '이 사건 아파트'라 한다)의 소유자 AZ(■■■■ ▼▼군)과 '16. 6. 15.부터 2년의 기

2) 위임 내용: 전세사택 입주자(예정자)인 직원에게 복리후생관리규정시행세칙 제6장 제5항을 주지시키고 금번 사택의 전세 또는 임차계약관련 제반사항 일체를 위임함. (단, 전세금 반환시는 회사에서 지정하는 계좌(가상계좌)로 송금)

간과 보증금 1억 원으로 하는 전세계약을 회사와 공동 임차인으로 체결하였다.

사택업무 담당자 AA는 회사 예산(계정과목: 사택전세보증금)으로 이 사건 아파트의 전세보증금을 지급하기 위한 전표(전표번호: xxx)를 '16. 6. 3. 작성하여, 전세계약 시작 하루 전(6. 14.)에 전세보증금 1억 원을 A 소유의 계좌(계좌번호: xxx)로 입금하였으며, A이 임대인에게 이를 지급하면서 이 사건 아파트의 전세계약은 같은 해 6. 15.에 시작되었고 약 8개월가량 거주한 A은 '17. 2. 28. ○○본부로 전출하였다.

2. 전세계약 만료 후 전세보증금 미반환

○○본부 사택업무 담당자 B는 이 사건 아파트의 전세만료일 이전인 '18. 3. 27.부터 '18. 5. 31.까지 매월(3차례) A에게 전세사택 종료 안내 메일을 보내면서 보증금 반환 절차를 안내해 주었는데도 불구하고, 전세기간이 종료되어서도 A이 전세보증금을 반환하지 않자 '18. 7. 30. 보증금 반환과 반환 일자 명시를 요청하는 메일을 송부하였다.

그런데, A은 '18. 7.의 반환요청 메일에 대한 답변을 회신하지 않다가 사택업무 담당자 B의 2번째 반환 요청메일('18. 10. 30.)을 받은 하루 후에 '갑자기 아파트 및 주택을 구입하면서 반환 일정이 늦어졌지만, 매도되는 대로 '18. 12. 15.까지 반환할 것이며 늦어도 '19. 3. 31.까지 반환하겠다'며 반환일자를 명기하여 메일로 회신하였으나, 약속한 날까지 이를 반환하지 않았다.

'19. 4.부터 사택업무를 담당한 CC는 A로부터 전세보증금을 반환받기 위한 방편으로 1개월 당 48만 원에 해당하는 퇴거이행강제금³⁾을 전세보증금 반환 완료

때까지 급여에서 공제하겠다고 '19. 6. 10.에 메일로 통보하였고, A은 주택 매매 후 반환하겠다고 약속하면서 반환 기일을 '19. 12. 31.로 연장하고서도 감사일 현재까지 전세보증금을 반환하지 않았으며, 현재는 '21. 12. 31.에 반환하겠다는 의사를 표현하고 있다.

3. 회수한 전세보증금 사용내역

전세기간이 만료될 무렵인 '18. 4. 11.경, A은 본인 소유의 통장(계좌번호: xxx)으로 전세보증금 1억 원을 임대인으로부터 돌려받았는데, 그 돈의 사용용도에 대해서는 부동산 투자를 했다고 진술했다가 개인 대출금을 상환했다고 진술하는 등 4차례나 진술을 바꾸었다.

A이 제출한 통장거래내역을 봤음에도 사용내역에 대해 명확히 확인할 수는 없었지만, 개인용도로 사용할 수 없는 회사예산을 채무변제 등 개인용도로 사용한 것은 명백하다.

4. 전세보증금 반환 계획

A은 본인 소유의 주택을 매매 또는 임대계약을 통해 마련한 돈으로 '21. 12. 31.까지 미반환 전세보증금을 회사로 반환할 예정이라지만, 그 동안 약속했던 반환 예정일이 다가오면 주택 매매가 잘 되지 않는다는 등의 사유로 3차례 약속일을 연장한 점을 보면 본인이 최종 약속하였던 '21. 12. 31.도 반환 여부에 대해서도 확신할 수 없다.

또한, 임대인으로부터 전세보증금을 회수했던 '18. 4. 11.부터 현재까지(약 2년

3) 퇴거이행 강제금: 퇴거기한이 지났음에도 퇴거하지 않을 경우 사택업무 담당자가 미퇴거자에게 퇴거의무 이행을 통보하고 미이행시 퇴거이행강제금을 부과. 평당 3만 원/월

3개월) 반환을 위한 현금 마련 방안 등의 구체적인 반환계획을 수립하지 않고 있을 뿐 아니라 '17년 8월에 1.7억 원으로 구매하여 소유하고 있는 빌라(☒☒ ☼군 소재) 1채에 총 4.7억 원에 상당하는 12건의 가압류와 1건의 근저당이 설정되어 있는 점을 보면, A의 반환의지는 신뢰하기 어려우며 회수여부도 불확실하다.

A의 반환 의지 및 반환 예정일자와 상관없이 '회사 예산으로 임대인에게 지불한 전세보증금 1억 원을 임대인으로부터 돌려받고도 이를 현재까지 회사에 반환하지 않는' 비위행위는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 해당되어 징계처분이 타당하다.

조치할 사항

❖ **사장**은 회사예산인 전세보증금을 개인용으로 사용하고 이를 현재까지 반환하지 않는 ○○본부 ▲소 ■■부(전. ○○본부 △소 □□팀) ☆직급 A을 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 의거, '징계(해임)'처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

정 계 요 구

제 목 전세보증금 회수업무 부적절

관 계 부 서 ○○본부 ◆◆처 **부(옛. ++팀)

징계 대상자 ① ○○본부 ◆◆처 ☒☒부 ★직급 B (전. ○○본부 ◆◆처 ++팀)
② ○○본부 ♠직급 C (전. ○○본부 ◆◆처 ++팀)

징 계 종 류 ① B(감봉), ② C(견책)

징 계 사 유

○○본부 ☒☒부 ★직급 B은 '16. 1. 29. ++팀으로 전입하여 '17. 2. 28.부터 '19. 3. 25.까지 소속 직원들에 대한 전세사택 배정 및 관리 등의 운영업무를 하면서, 전세계약이 종료되거나 전세사택 입주 직원들의 사업소 전출 발령명령이 있을 때 전출자에게 전세사택 퇴거를 안내하고 전세보증금을 회수하는 업무를 담당하였고, 같은 부서(현. 휴직) ♠직급 C은 '18. 7. 20.부터 '20. 1. 14.까지 B의 직상급자로서 전세사택 업무를 담당하는 차장으로 근무하였다.

「복리후생관리규정」과 「복리후생관리규정 시행세칙」에서 위임받아 사택의 운영 방법 등을 규정한 「사택업무편람」 제1장 총칙에 따르면, '사택업무 담당자는 담당부서장, 업무담당차장 및 업무담당자를 말하며, 이 사람들은 사업소가 보유한 사택의 효율적 관리 및 운영과 입주자 현황의 정확한 관리'하도록 규정되어 있다.

그리고, 같은 편람 제3장 사택의 운영에 따르면, ‘거주 직원이 타사업장으로 이동하면 2개월(전입 사업장의 사택배정 후 1개월) 이내에 사택에서 퇴거 또는 전세사택을 반환하여야 하며, 퇴거기한이 경과되어도 거주 직원이 퇴거하지 않을 경우에는 사택업무담당자는 거주 직원이 퇴거할 때까지 평당 3만 원/월 가량의 퇴거이행강제금을 부과’하도록 되어 있다.

또한, 같은 편람 제4장 전세사택에 따르면, ‘전세사택 입주자가 이동 등의 사유로 퇴거할 때에는 전세자금을 본사로 반환하는 것이 원칙이나 후임자 전입 등으로 전세사택을 계속 사용할 때에는 전세사택 수혜자를 변경하여야 하며, 전세계약을 해지(중도해지 포함)할 경우에는 임대인으로부터 전세금 인수는 반드시 사택업무 담당자가 하여야 하고 부득이한 사유로 입주자가 인수하는 경우는 사택업무 담당자가 입회하여 입주자로부터 자금을 인수’하도록 되어 있다.

아울러, 같은 편람 제6장 사택의 사후관리에 따르면, ‘사택업무 담당자는 전세사택의 전세계약 및 채권확보 종료 후 해당 사택에 대한 제반 현황을 관리하고, 분기 1회 전세사택의 현황을 점검하여야 한다’고 규정되어 있다.

한편, 「부패행위 신고 접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 제4조(임직원의 청렴의무)에 따르면, ‘직원은 그 직무를 행함에 있어 다른 직원이 부패행위를 한 사실을 알게 되었거나 부패행위를 강요 또는 제의받은 경우에는 지체 없이 이를 피신고자의 소속·감독기관, 국민권익위원회, 감사원, 수사기관 중 어느 하나의 기관에 반드시 신고’하도록 되어 있다.

1. 입주자 전출입 및 전세사택 계약 현황

'16. 1. 29. ○○본부로 전입하여 인근 임시숙소에서 거주하던 A(이하 '비위직원'이라 한다)은 ▢▢▢▢ ▼▼군에 소재한 ∞∞(면적: ○○㎡, 이하 '이 사건 아파트'라 한다)를 대상으로 '16. 6. 15.부터 2년의 기간과 보증금 1억 원으로 하는 전세계약을 우리 회사와 공동 임차인으로 체결하였다.

이후, 사택업무 담당자 AA는 회사 예산으로 이 사건 아파트의 전세보증금 1억 원을 전세계약 시작 하루 전('16. 6. 14.)에 비위직원 계좌로 입금하여 임대인에게 지급하면서 이 사건 아파트의 전세계약은 시작되었으며, 비위직원은 이 사건 아파트에서 약 8개월가량 거주하다가 '17. 2. 28. ◎◎본부로 전출하여 같은 해 4. 11. ◎◎본부 사택을 새로이 배정받았다.

2. 전세사택 회수사유 발생 후 업무처리 소홀

'17. 2. 28. 비위직원의 전출로 비위직원이 거주하던 이 사건 아파트의 회수사유가 발생하여, B은 비위직원을 '17. 5. 11.(◎◎본부 사택배정일 1개월 이내)까지 이 사건 아파트에서 퇴거하도록 조치한 후 해당 전세계약을 종료하거나 다른 직원에게 배정해야 하는데도, 비위직원의 퇴거 조치는 물론 해당 전세계약을 종료하지도 않았다.

그리고, 비위직원의 사택 퇴거 기한('17. 5. 11.)부터 전세계약기간 종료일('18. 6. 14.)까지의 기간(약 15개월) 동안 이 사건 아파트를 공실로 방치하면서, 동일 지역에 소재한 유사면적의 전세사택을 '17. 4.부터 '18. 4.까지 5차례에 걸쳐 신규로 계약하는 동안 한 차례도 이 사건 아파트의 공실여부에 대해 면밀하게 검토하지 않음

으로 인하여, 비위직원이 직접 전세보증금을 회수할 수 있는 빌미를 제공하였다.

또한, B은 사택입주 직원의 입주적격 여부를 확인하기 위한 점검을 '17. 8. 에 시행하면서 점검대상에서 전세사택 입주직원을 임의로 제외한 결과, 전출한 비위직원을 부적격 사택 입주자로 적발할 수 없게 하였다.

이에 대해, B은 “전세사택에 입주한 직원의 전출을 사유로 전세계약을 종료하는 것은 현실적으로 쉽지 않았지만, 사택 정수관리 차원에서는 업무처리가 적절하지 않았다. 사택점검대상에서 전세사택을 제외한 특별한 이유는 없었고 전임자가 수행했던 선례를 따랐던 것이다”고 진술하였다.

그렇지만, 사택은 전세사택을 포함하여 총칭⁴⁾하는 것으로 사택점검을 하면서 규정 등의 확인 없이 전임자의 잘못된 업무처리 과정을 그대로 답습하여 사택점검에서 당연히 포함되어야 할 전세사택을 제외한 것은 부적절한 업무처리 행태이며, 이로 인해 전세보증금을 조기에 회수할 수 있는 기회를 놓쳤다.

3. 전세계약 만료 후 보증금 회수 업무 소홀

이 사건 아파트의 계약만료 예정일인 '18. 6. 14.경, B은 직접 또는 입회하여 전세보증금을 회수하여야 하는데도 비위직원에게 전세보증금 회수를 위한 안내 메일을 송부하고 같은 해 10. 30. 경에 이르러서 반환을 독려만 했을 뿐 임대인에게 반환에 대한 확인은커녕 비위직원이 임대인으로부터 전세만료 2달 전인 '18. 4. 11.에 이미 전세보증금을 회수한 사실조차도 인지하지 못하고 있었다.

또한, 비위직원의 전세계약 만료일인 '18. 6.(빠르게는 퇴거 기한인 '17. 5.)부터는

4) 「복리후생관리규정」 제10조(후생시설의 종류) 제1호 사택 (일반사택, 전세사택, 특수사택, 공관)

퇴거이행강제금으로 1개월당 48만 원(평당 3만 원/월)을 부과하여야 하는데도, B은 업무를 담당하는 9개월(많게는 21개월) 동안 이를 부과하지 않는 등 비위직원에게 전세보증금 미반환에 대해서 어떠한 불이익 조치도 하지 않았다.

4. 전세보증금 미반환 직원에 대한 후속업무 소홀

B은 이 사건 아파트의 전세계약 만료일자('18. 6. 14.)를 4.5개월이 경과한 시점인 '18. 10. 30.에 비위직원에게 미반환 전세보증금을 같은 해 12. 15.까지 반환하라고 메일로 요청하였고, 대상자로부터 지정한 날짜까지 반환하도록 노력하겠다고 늦어도 '19. 3. 31.까지 상환하겠다는 회신을 받았다.

비위직원이 전세보증금을 개인용으로 유용하였다는 사실을 인지하였으면 이를 즉시 회수하여야 하는데도, 임의로 1.5개월의 여유기간을 더하여 '18. 12. 15. (전세계약 만료 후 6개월 경과일)까지 반환 통보하는가 하면, 정당한 사유가 없는 비위직원의 반환기일 연장을 묵인하는 등 본인의 재량 밖의 권한을 행사하면서 전세보증금을 조기에 회수할 기회를 놓쳤다.

아울러, 비위행위를 발견할 경우에는 즉시 감사부서 등으로 신고하여야 하는데도 전세보증금 유용 사실을 인지하고서도 이를 신고하지 않았으며, 임의로 지정한 날짜('18. 12. 15.)까지도 전세보증금을 반환하지 않았던 비위직원에게 통상적인 전세만료 안내 메일을 송부한 것 외에는 계약만료일인 '18. 6. 14.부터 본인의 보직이동일인 '19. 3. 26.까지 9개월 넘게 비위직원에게 아무런 조치도 취하지 않았다.

5. 담당 차장의 하급자 업무관리 소홀

B이 비위직원의 전세계약 종료 후 즉시 전세보증금 회수 업무를 착수하지 않고, 비위직원에게 전세보증금 반환기일을 연장하여 통보하거나 비위직원의 계속되는 반환기일 연장에도 본인의 권한을 남용 또는 묵인하는가 하면 비위직원에게 반환을 독려한 것 외에는 아무런 조치를 하지 않았던 기간 중에, 담당차장 C은 ① 계약 만료된 전세사택에 대한 전세보증금 회수 등의 업무를 일상적인 업무로 치부하면서 담당자의 업무에 대해 관리감독을 하지 않고 ② 전세사택 퇴거사유가 발생한 직원의 전세보증금이 문제없이 회수되고 있는지 여부에 대해서 확인하지 않았을 뿐 아니라, ③ 미회수된 전세보증금이 존재하는지 여부에 대해서도 확인하지 않는 등 전세사택 업무에 대한 관리 감독을 게을리 하였다.

이에 대해, C은 서면 문답 등을 통해 ‘당시 문제를 인지할 수 없을 정도로 처리해야 하는 업무가 과도하였으며 이 상황에 대한 담당자의 보고가 없었던 것으로 기억하고 있고, 문제를 사전에 인지했다라면 업무를 챙겼겠지만 인지를 못했기 때문에 특별히 수행할 업무가 없었고 조치를 취할 수도 없었다. 전세 종료 후 며칠이내 자금 반납 및 지연 시 이자 징구와 같이 구체적 업무에 대한 규정이 명확하지 않은 상황에서 업무처리가 원활할 수 없는 상황이었다’고 주장하고 있다.

이에 반해, B은 “미반환 전세보증금과 관련하여 구두로 담당차장에게 보고하여 주의 깊게 챙겨라 정도의 업무지시를 받았던 기억이 있다”고 진술하여⁵⁾ C이 보고받은 사실여부에 대해서는 확인할 수 없지만, B이 매월 전세사택 퇴거 안

5) 관련 문서 및 B의 보낸 메일을 확인한 결과, 이 사건과 관련하여 문서로 상급자에게 보고한 적은 없음

내메일을 송부하면서 C에게도 참조인으로 함께 보냈기 때문에 조금만 주의를 기울여 메일을 확인 검토했다라면 보직일부터 '19. 3. 말까지 약 8개월 동안 비위 직원의 전세보증금이 회수되지 않은 사실을 알 수 있었고 이를 즉시 처리해야 했음에도 불구하고, 다른 업무 때문에 바쁘다는 사유로 이를 제대로 확인하지 않는 등 전세사택 업무에 대한 관리가 부적절하여 전세보증금 미반환 사건이 발생되게 하였다.

이처럼, B과 C은 사택업무 담당자로서 당연히 수행하여야 할 전세보증금 회수 업무를 태만하게 처리하면서 1억 원의 전세보증금이 현재까지 회수되지 않게 한 책임이 있고 「취업규칙」 제73조(징계) 제4호(고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사에 손해를 끼쳤을 때)에 해당되어 징계 처분이 타당하다.

다만, ① 해당사업소의 사택부족으로 인해 위 사람들이 관리하였던 전세사택이 ○○○채('18. 6. 기준)로 업무량이 적지 않았던 점, ② 업무를 담당하는 동안 입주직원에게 전세사택업무를 위임하면서 전세보증금을 회수하지 못했던 동일사례가 없었던 점, ③ 직무상 다른 잘못을 범하여 신분상 조치를 받은 사실이 없는 점 ④ 비위직원의 거짓말을 신뢰하면서 자신의 행위가 전세보증금 회수에 영향을 미칠 것으로 예상하지 못했던 점은 징계양정 시에 참작 가능하다.

조치할 사항

❖ **사장**은 전세보증금 회수업무를 부적절하게 처리한 ○○본부 ++팀(현 ~~XXX~~부) ★

직급 B에게 '징계(감봉)' 및 ♡직급 C에게 '징계(견책)' 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경 고 요 구

제 목 전세보증금 회수업무 관리감독 미흡

관 계 부 서 ○○본부 ◆◆처 ※※부(옛. ++팀)

내 용

○○본부 ++팀(현. ⊕⊕처 ■■부) ♠직급 D는 '14. 10. 17.부터 '18. 7. 19.까지 소속 직원들에 대한 전세사택 배정 및 관리 등의 운영업무를 하면서, 전세계약이 종료되거나 전세사택 입주 직원들의 사업소 전출 발령명령이 있을 때 전출자에게 전세사택 퇴거를 안내하고 전세보증금을 회수하는 업무를 담당하는 차장으로 근무하였고, 같은 부서(현. ●●본부 ◆◆처 □□부) ♠직급 E는 '18. 7. 20.부터 '19. 12. 19.까지 전세사택 업무를 총괄하는 ++팀의 부서장으로 근무하였다.

그런데, 위 사람들이 해당업무를 담당하던 시기에 전세입주직원(이하 '비위직원'이라 한다)이 회사예산인 전세보증금 1억 원을 '18. 4. 11.경 임대인으로부터 돌려받은 후 개인용으로 사용하고 현재까지 회사로 반환하지 않는 사건이 발생하였다.

1. 담당 차장 D의 경우

전세사택 업무담당자 B이 비위직원의 사업소 전출로 사택 퇴거사유가 발생하였는데도 퇴거 조치를 하지 않고, 사택 입주현황 점검을 하면서 임의로 전세

사택을 제외하며 공실 전세사택이 있는데도 인근 지역의 새로운 전세계약을 체결 하였던 기간 중에, 담당 차장 D은 ① '17. 2. 인사처 발령에 따라 비위직원이 타 사업소로 전출하였는데도 사택 퇴거명령이 필요한 직원에 대해 면밀히 검토하지 않았고, ② '17. 8. 사택입주 현황 점검을 하면서 점검대상에서 전세사택을 제외 하고 시행하겠다는 담당자의 시행계획을 그래도 승인하는가 하면 ③ '17. 5.부터 '18. 6.까지 공실이었던 비위직원의 전세사택에 대한 확인도 없이 인근지역에 5 건의 전세계약을 신규로 체결하는 것을 승인하였다.

이에 대해, D은 “전세만료 당시 전세보증금 반환에 대한 조율을 하고 있을 시기여서 미반환자로 규정할 수도 없는 상황이었을 것이다. ○○○채에 이르는 전세사택 관리에 한계가 있어 계약과 관련된 업무는 입주직원에게 위임하고 담당부서는 계약종료일을 기준으로 보증금을 관리하고 있는데, 본인이 보직을 옮긴 이후에 전세보증금 미반환 사건이 일어난 것으로 그러한 사실이 있는지 조차도 감사실의 연락 후 알게 되었다. 다만, 직원의 업무처리를 제대로 검토 하지 못한 측면은 있다”며 직원의 업무에 대한 관리 감독을 미흡하게 한 사실에 대해서는 인정하였다.

다만, 전세사택의 임대인들은 새로운 임차인을 찾은 후에야 전세보증금을 반환하면서 그 기간이 계약만료 후 2개월 정도는 소요된 것⁶⁾을 감안하여, 이 사건 아파트 전세계약 만료 후 1개월 남짓 이 업무를 담당한 D은 전세보증금 미반환 책임에 대해 참작할 여지는 있다.

6) 최근 3년간 전세보증금을 회수한 ○○○건 검토결과, 특이하게 늦은 3건을 제외하곤 2달 이내 모두 회수되었음

2. 부서장 E의 경우

전세사택 업무담당자 B가 비위직원의 전세계약 종료 후 즉시 전세보증금 회수 업무를 착수하지 않고, 비위직원의 전세보증금 반환기일 연장 요청에 본인의 권한을 남용 또는 묵인하면서 비위직원에게 반환을 독려했던 것 외에는 아무런 조치를 하지 않았던 기간 중에, 부서장 E는 ① 전세사택 퇴거사유가 발생한 직원의 전세보증금이 문제없이 회수되고 있는지 여부에 대해서 확인하지 않았을 뿐 아니라, ② 미회수된 전세보증금이 존재하는지 여부에 대해서도 확인하지 않는 등 전세사택 업무에 대한 관리 감독을 게을리 하였다.

이에 대해, E는 “당시 이 상황에 대한 담당자의 보고가 없어 이를 인지할 수 없어 조치를 취하지 못하다가, 새로운 담당자 CC가 부임한 이후 퇴거이행강제금 부과와 민사소송 제기 등 적극적으로 조치를 취하도록 지시하였다”고 진술하였다.

담당자 B와 담당차장 C 역시 ‘부서장에게 보고한 사실이 없다’고 하고 있으며, 담당자 B의 수신 메일 등에도 이 사항에 대해 보고한 정황이 없어 E는 인지할 수 없었을 것으로 판단되나, 하급자가 업무를 적절히 처리하는지에 대한 관리 감독을 하지 않았으며, 이로 인해 전세보증금 미반환 사건 빌미를 제공한 책임은 있다.

이처럼, 전세사택 업무담당자의 상급자였던 D와 E는 하급자가 업무를 제대로 처리하지 않는데도 이에 대한 관리감독을 제대로 하지 않은 책임이 있고 「인

사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항(징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있을 때)에 해당되어 각각 경고 처분이 타당하다.

조치할 사항

❖ **사장**은 하급자의 업무관리를 소홀히 한 ○○본부 ++팀 ♠직급 D(현. GG처 ■
■부)과 ♠직급 E(현. ●●본부 ◆◆처 □□부)에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및
주의) 제1항에 의거하여 각각 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(**경고**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구 · 통 보

제 목 사업소 「사택운영 내칙」 개정 및 전세계약서 보완

관 계 부 서 ①① · ③③ · ④④본부 ⑤⑤처 **부, ⑥⑥본부 **부

내 용

①① · ③③ · ④④본부 ⑤⑤처 **부와 ⑥⑥본부 **부는 복리후생업무를 담당하는 부서로서 소속 직원들에 대한 전세사택 배정 및 관리 등의 운영업무를 하고 있다.

「복리후생관리규정」과 「복리후생관리규정 시행세칙」에서 위임받아 사택의 운영 방법 등을 규정한 「사택업무편람」 제4장 전세사택에 따르면, ‘전세계약을 해지(중도해지 포함)할 경우에는 임대인으로부터 전세금 인수는 반드시 사택업무 담당자가 하여야 하고 부득이한 사유로 입주자가 인수하는 경우는 사택업무 담당자가 입회하여 입주자로부터 자금을 인수’하도록 규정되어 있다.

그런데, 위 4개 사업소 「사택운영내칙」의 ‘전세사택 신청 및 반환’ 조항에는 ‘입주자가 계약 및 채권확인 등을 회사로부터 위임받아 이행한 경우에는 입주자가 전세보증금을 회수하여 회사에 반환하여야 한다’라는 단서가 있다.

하지만, 이 단서조항은 상위 규정인 「사택업무편람」의 내용과 다른 것은 물론, 입주직원이 회수하여 회사로 입금할 때 입주직원의 그릇된 생각으로 인해

금전사고가 발생할 우려가 있으므로 단서조항에 대한 개정이 필요하다.

또한, 신규 전세계약을 체결할 경우에 임대인에게도 우리 회사로 직접 반환할 것을 주지시키기 위해서 전세계약서에 ‘한수원 지분 금액은 한수원 계좌로 직접 입금한다’는 문구를 추가하는 방안도 필요하다.

조치할 사항

❖ ○○본부장, ○○본부장, ○○본부장, ○○본부장은 전세보증금을 회수할 경우에는 입주직원을 거치지 않고 임대인이 직접 회사계좌로 입금하여 회수하도록 사업소 「사택운영 내칙」을 개정하시고(개선) 전세계약 체결 시 ‘한수원 지분 금액은 한수원 계좌로 직접 입금한다’ 문구를 전세계약서에 추가하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 사택업무 관련 규정 준수 지도

관 계 부 서 ○○처 ◆◆실 ■■■부

내 용

○○처 ◆◆실 ■■■부는 전세사택을 포함한 회사의 모든 사택과 복리후생시설의 정책을 수립하고 총괄하여 관리하는 부서로서 사택의 효율적 운영을 위해 사업장(「직제규정」에서 정한 본사 및 사업소)의 사택관리 실태를 점검하고 적절한 조치를 수행하고 있다.

그런데, ○○본부⁷⁾의 직원이 회사 예산으로 임대인에게 지불하여 본인이 거주하던 전세사택의 전세보증금 1억 원을 임대인으로부터 직접 회수하고도 2년 3개월이 경과한 현재까지 회사에 반환하지 않는 사건이 발생하였다.

사택업무 담당자(담당직원 및 상급자)는 우리 회사가 신원보증보험에 가입하고 있을 정도로 위험성이 있는 업무로서 다른 업무에 종사하는 직원보다 더 높은 수준의 주의 의무를 부담하고 있는 것이 타당한데도, 당시 담당자들은 ① 전세사택 회수사유 발생되었을 때 업무처리를 소홀히 하는가 하면 ② 전세계약이

7) 「사택업무편람」에는 담당자가 전세보증금을 직접 또는 입회하여 회수하도록 규정되어 있는데도 불구하고 당시 사업소 「사택운영내칙」은 상위규정과 달리, ‘입주자가 계약 및 채권확인 등을 위임받아 이행한 경우에는 입주자가 회수하여 회사에 반환하여야 한다’라는 단서조항이 있어, 입주직원의 전세보증금 회수가 가능하였음

만료된 전세보증금 회수 업무를 소홀히 하고 ③ 전세보증금을 반환하지 않는 직원에 대한 후속업무를 소홀히 처리하면서 이번 사건이 발생하는 빌미를 제공하였다.

담당자들이 「사택업무편람」에 규정된 업무를 준수하였더라면 이번 사건을 예방할 수 있었던 것으로 전 사업장의 사택업무 담당자들은 업무처리에 각별한 주의가 필요한 실정으로써, 총괄부서인 위 부서는 사업장의 담당자들이 사택 관련 규정을 준수하여 업무를 처리하도록 지도하여 유사사례 예방에 노력할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ☎☎처장은 유사사례 예방을 위해 사업장 사택업무 담당자들이 사택관련 규정을 준수하면서 업무를 처리하도록 지도하시기 바랍니다.(통보)